

据处理者与数据来源者的权利义务关系问题。就企业征信平台所涉及的公开数据而言,数据处理者与数据来源者并无合同关系,也非直接的同业竞争者,现行法律体系框架内尚无对这两类主体之间的权利义务进行规制的明确规定。但是,基于公共数据、征信数据的特有属性、两种主体所共处的数据生态系统的功能、运行模式与商业逻辑,企业征信数据平台经营者使用企业原始数据时出现质量问题,必然会造成数据来源者尤其是数据的原始主体的权益增加或减损。在此种情形之下,是否应当为数据处理者设定必要的法律义务,如何设定该等义务,以及如何评判数据处理者是否履行该等义务,是此类新型纠纷中值得探讨的根本性问题。

数据处理者与数据来源者的权利义务关系能否纳入反不正当竞争法的调整范围,数据权益的保护是当今数字经济发展中的重要课题。从当前司法实践来看,反不正当竞争法是数据权益保护的重要阵地。反不正当竞争法的立法目的在于制止不正当竞争行为,维护市场竞争秩序,能否援引反不正当竞争法对数据来源者的权利进行保护,取决于数据来源者对于数据是否有合法的竞争利益,以及能否认定数据处理者与数据来源者之间存在竞争关系。企业征信数据平台经营者构建的是一个具有征信功能的数据生态系统,数据来源者与数据处理者共处于该生态系统中。对于一个商事企业,尤其是对于一个经营业务为股权投资管理的企业而言,对外投资信息系其重大经营信息。企业对外投资目标、范围、规模、历史变更情况等均会影响市场对于该企业的商业价值、商誉的判断,进而影响数据消费者对该企业及其投资的企业的交易决策,直接关系其市场竞争地位,数据来源者对于数据使用者对外公布的其持股信息,具有竞争法意义上的竞争权益。

反不正当竞争法所规制的竞争关系包括直接竞争关系与间接竞争关系,反不正当竞争法维护具有直接竞争关系的竞争者之间的正当竞争,也维护整个市场的竞争秩序。不同于传统经济模式,随着数字经济、互联网经济的兴起,行业界限区分日益模糊,对于市场资源尤其是注意力和信息的

争夺也不再局限于 具有直接竞争关系的经营者之间。即使经营者之间不存在直接的竞争关系，但

如若因一方的经营行为不当夺取了市场资源或破坏了其他经营者竞争优势，也会影响市场经济正常运行，此种意义上的竞争关系同样应当被纳入反不正当竞争法的规制范围。如果企业征信平台在发布企业数据时出现质量问题，则会造 成数据来源者竞争权益的增加或减损，同时也会损害数据消费者基于其合理信 赖所产生的利益。在这个层面上，数据处理者与数据来源者的权利义务关系应 当被纳入反不正当竞争法的调整范围。

一、数据处理者对于数据来源者负有数据质量保证义务

在数据处理者构建和主导的大数据征信生态系统中，数据质量对于各方均 具有至关重要的影响，尤其是数据处理者的行为会直接影响其他各方的利益， 必须为数据处理者设定必要的义务，以维护各方合法利益以及正常的市场竞争 秩序。目前，尚无法律对征信数据处理者的义务作出明确规定，但是从数据本 身的属性，结合相关行业自律性规范要求，应当认定数据处理者在数据收集、 加工和使用等环节中具有数据质量保证义务。根据当前大数据业态发展现状， 数据质量保证义务项下包括数据完备性义务、数据准确性义务、合理纠错义务 三大具体义务，即征信平台数据处理者应当采取合理措施展示完整的数据信息， 并确保数据的准确性，当征信数据来源企业发现数据有误时，应当及时予以 更正。

二、认定数据处理者是否违反数据质量保证义务的裁判思路

认定企业数据查询平台经营者是否尽到数据质量保证义务，应当结合 被诉 行为发生时征信大数据业态、商业模式等客观情况，并正视海量数据处理的技 术困境与可能的突破进路，进行个案判断；判断标准包括数据来源合法、校验 机制适当、信息更新及时与纠错机制合理等，判断重心在于信息偏差所产生的 主客观原因，而不能简单以信息偏差的存在认定被诉行为构成对数据质量保证 义务的违反。考虑到互联网征信行业仍处于发展起步阶段，相关行业规范尚未 成熟，应当以鼓励数据共享流通、兼顾各方利益为原则，并正视海量数据处理 的技术困境，合理确定各利益相关方的权

利与义务。在没有明显主观过错的情况下，对于数据平台出现的普通信息偏差，一般应当允许其通过事后救济的方

式进行修正。也就是说，大数据背景下，一般不宜对数据完备性义务和准确性义务苛以过高标准，而应当重点考虑在出现数据错误的情况下，数据处理者是否采取了合理措施进行纠正。本案认定征信数据处理者未违反数据完备性义务、数据准确性义务，但违反了合理纠错义务，通过明晰数据处理行为的边界，既充分保护数据来源者的合法权益，同时也兼顾数据来源者和数据处理者之间的权益平衡，避免对数据来源者过度赋权影响数据处理者的生产积极性。

在数据来源者和数据处理者二元区分结构下，厘清二者之间的权利义务关系，不仅有助于充分保护数据来源者的合法权益，解决广大数据来源主体的后顾之忧，激励其积极贡献原始数据材料，也有助于数据处理者明晰其行为边界，在法治的轨道上规范开展数据处理活动，促进数据要素的高效利用和流通。本案通过创造性地适用反不正当竞争法一般条款，基于企业征信数据的特定属性，建立了厘清企业征信数据来源者和数据处理者权利义务关系的一般性司法裁判规则。二审裁判符合企业征信大数据行业的发展现状与规律，是人民法院充分发挥司法职能，积极服务保障数字经济发展的重要体现，为完善数据治理规则和类案司法裁判提供了重要的参考借鉴意义。本案入选最高人民法院2023年中国法院50件典型知识产权案例。^①

编写人：广东省深圳市中级人民法院 叶艳 刘轩

^① 《2023年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》，载最高人民法院网，<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/430692.html>，最后访问时间：2025年3月30日。

擅自使用他人有一定影响的企业名称行为的司法认定

——某益电子股份公司等诉苏州某益电子公 司擅自使用他人有一定影响的企业名称 案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省苏州市相城区人民法院(2022)苏0507民初8173号民事判决书

2. 案由：擅自使用他人有一定影响的企业名称纠纷

3. 当事人

原告：某益电子股份公司、广东某益科技公司、苏州某益科技公司

被告：苏州某益电子公司

【基本案情】

某益电子股份公司、广东某益科技公司、苏州某益科技公司系关联公司(以下简称原告方),经营范围主要为销售敷铜板和粘结片、印制线路板等。某益电子股份公司自1985年创立并使用“某益”字号,广东某益科技公司于1998年10月28日公开上市。在长期经营中,原告方获得了数十项国家级、省级荣誉,在敷铜板行业内享有很高的知名度,占有较大的市场份额。2002年7月24日,苏州某益科技公司成立。2009年12月21日,原告方的第5××2号“某益”文字商标注册生效。苏州某益电子公司的前身某实业有限公司,于1998年11月19日成立,于2003年7月14日更名为现名称。原告方于2018年7月27日向苏州某益电子公司发函,称苏州某益电子公司更改后的名称与其字号一致,具有攀附商誉故意,要求其立即更改企业名称、不得使用“某益”字号。苏州某益电子公司未更改其企业名称。

【案件焦点】

1. 原告方的“某益”本身是否为具有一定影响的名称；2. 苏州某益电子公司是否存在擅自使用行为。

【法院裁判要旨】

江苏省苏州市相城区人民法院经审理认为：从企业字号使用时间、行业认可度、宣传推广、企业知名度等方面进行综合判断，原告方的“某益”是有一定影响的企业名称。其一，原告方之间的关联关系明显，相较而言原告方使用该字号时间更为久远，最早可追溯至1985年，后原告方使用“某益”名称发行股票；其二，原告方以“某益”为字号逐步发展壮大且取得大量国家级、行业内荣誉；其三，原告方在公众及相关行业具有一定的知名度。苏州某益电子公司构成擅自使用行为。其一，从苏州某益电子公司的企业字号构成结构来看，“某益”是主要的识别词汇，原、被告之间的经营范围亦有重合，苏州某益电子公司未能就其更名事宜进行合理解释；其二，就苏州某益电子公司主张其名称系经工商行政部门合法登记的辩称，法院认为在不正当竞争纠纷案件中应以实质审查为准，与登记的形式审查不冲突。关于赔偿金额，因苏州某益电子公司方现已停止经营，考虑原告方企业名称、字号的知名度、被告的过错程度、维权成本等因素，法院酌情认定被告应赔偿经济损失及合理开支共计9万元。

江苏省苏州市相城区人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》(2019修正)第六条、第十七条、第十八条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第三条、第九条第一款、第十一条、第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022修正)第九十条之规定，判决如下：

一、被告苏州某益电子公司应于本判决生效之日起立即停止不正当竞争行为，即停止使用“苏州某益电子公司”的企业名称，及时办理名称变更登记，变更后的企业名称不得含有“某益”字号，同时停止在其网站及其他地方使用“某益”字号；

二、被告苏州某益电子公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告某益电子股份公司、广东某益科技公司、苏州某益科技公司经济损失及合理开支共计人民币9万元；

三、驳回原告某益电子股份公司、广东某益科技公司、苏州某益科技公司的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。另经向当事人核实，被告已经更名，且已履行该案判决的赔偿义务。

【法官后语】

企业名称(包括简称、字号)成为企业对外彰显主体身份及辨识度的商业标识，蕴含着巨大商业价值。近年来，知名企业名称“搭便车”“傍名牌”的现象频发，不仅侵夺权利人商誉，侵蚀他人交易机会，还影响了市场竞争秩序，不利于营商环境的有序发展。违法行为侵害的法益类型，决定了行为性质的认定，而法律要保护的法益目标，则决定了法律适用的选择。^①此类行为对商业竞争秩序的损害，决定了需要适用反不正当竞争法予以规制。《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)第六条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》(以下简称《反不正当竞争法解释》)第九条、第十一条对擅自使用他人有一定影响力的企业名称行为进行立法规制，认为经营者擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、域名主体部分、网站名称、网页等近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，应认定为侵害企业名称权利主体的权益。根据上述规定可知，认定擅自使用他人有一定影响力的企业名称构成要件为：第一，被保护的企业名称因“有一定影响”而享有在先权益；第二，被控侵权的企业名称与权利名称相同或近似，且产生“混淆可能性”；第三，被控侵权主体的主观过错程度。

①焦海涛：《不正当竞争行为法律规制的体系化》，载《比较法研究》2024年第2期。

一、竞争个性：“有一定影响”的内涵及构成要件

竞争行为针对的商业成果应具有权利或权益，基于该权利或者权益具有了“竞争个性”，即该权利为所有者带来的竞争优势，而该权利来源于所有者的投资或劳动。^①经长期使用且推广宣传产生一定知名度的企业名称，应认为属于该经营者有一定影响力的企业名称。《反不正当竞争法解释》对“有一定影响”的内涵予以界定，认为在《反不正当竞争法》语境下“有一定影响”指的是具有一定的市场知名度及具有区别商品来源的显著特征两个构成要件。在司法实践中，当事人主张他人擅自使用其有一定影响的企业名称时，往往需围绕上述两个要件承担举证责任。

(一)市场知名度要件

作为一种商业标识，企业名称具有实际的市场知名度，才能发挥识别商品来源的作用，且才可能导致市场混淆。^②因此，具有一定市场知名度是企业名称受《反不正当竞争法》保护的前提条件。审查企业名称是否具有市场知名度，可以从时间、地域、推广、知悉等方面综合评价。

在时间维度上，应考虑在先权利因素。相对于某个特定权利或者特定的行为而言，在该特定权利或者行为之前产生的权利为在先权利。^③在审查时应当考虑权利人请求保护的企业名称是否早于被诉侵权名称创设，以及被保护的企业名称在被诉侵权行为发生前是否具有一定的知名度。在地域维度上，应结合企业经营范围、宣传地域等因素审查请求保护的企业名称知名度覆盖区域范围。且由于企业跨区经营、大型企业在全国范围内设点经营已成为惯例，故该区域范围不应局限于企业登记地域范围。在推广、知悉维度上，实质为权利人对其使用的企业名称(包括字号、标识)扩大知名度所作出的贡献，该维度往往系主张保护的权利人重点举证的内容。在司法实践中，权利人会通过举证大量荣

^①戴芳芳：《论不正当竞争判定的理念回归和制度完善》，华东政法大学2022年博士学位论文。

^②孔祥俊：《论新修订〈反不正当竞争法〉的时代精神》，载《东方法学》2018年第1期。

^③郑成思：《知识产权文丛》(第5卷)，中国方正出版社2001年版，第205页。

誉、宣传来证明其主张的企业名称备受行业认可、公众知悉，这反映的正是权利人该企业名称发展壮大所作的劳动和贡献。结合企业名称所获得的国家、省级荣誉、行业排名及认可程度、广告宣传、有无采取注册商标等其他保护途径等因素看是否可以相互印证企业名称有较高的知名度。

(二)区别功能要件

《反不正当竞争法解释》第四条规定的“显著特征”，意指企业名称、简称、字号的指向功能，即向社会公众表明商品、服务的来源。企业名称经过权利人的长期使用及推广，指向功能越明显，企业名称、字号、简称指向该权利主体及其关联的“显著性”越强。如在锦州市某婚纱摄影店、某文化集团有限公司商标权权属纠纷案中，法院认为，原告对其“××旅拍”字号在国内有影响力的媒体和视频平台上进行了大量宣传，使其字号具备了一定影响力，由于“××旅拍”四字中，相关公众一般不会将“旅拍”视为区分商品或者服务来源的标识，因此在原告的企业字号中，更易识别的部分是“××”字样，该企业字号指向原告的“显著性”更强，故认定被告擅自使用该字号作为企业字号构成不正当竞争。^①回到本案，原告方以“某益”为字号在广东起步发展，使用“某益”作为股票名称进行上市，逐步在全国范围内扩张经营，其对“某益”字号的影响力作出较大贡献，使得“某益”成为识别原告的重要因素，故认定其“显著性”特征明显。值得注意的是，本案中苏州某益电子公司提出抗辩，认为原告方对“某益”字号并无排他使用的权利，然通过查明原告、被告对“某益”字号使用、发展的情况，可以发现“某益”与原告方及其联营关系的指代性明显，“某益”之于原告方的“显著性”特征更为突出，故对苏州某益电子公司的抗辩不予采信。

^①辽宁省高级人民法院(2021)辽民终1533号民事判决书，锦州市某婚纱摄影店、某文化集团有限公司商标权权属纠纷案，载中国裁判文书网，最后访问时间：2025年3月30日。

二、客观要件：“擅自使用”行为的判定

(一)使用近似、相同企业字号的判定标准

关于被诉企业字号与权利人主张被保护的企业字号是否构成近似或相同的问题，按照现行《中华人民共和国商标法》和《反不正当竞争法》的立法模式，在近似的判断时通常采取“客观近似”的判断标准，应根据相关公众一般注意力标准，从读音、字形、含义等方面比对诉争企业名称。在本案中，在原、被告的企业名称中，均包含“某益”二字，其作为无通用含义的臆造词汇，均起主要的识别作用。观察原、被告的企业名称，双方组成结构相同，发音中均含有“某益”，整体视觉效果也近似，从物理属性上可以判断双方的企业名称属于近似。

(二)“擅自使用”引发的市场混淆结果认定

擅自使用他人有一定影响的企业字号引发的市场混淆，包括使相关公众对商品的出处来源产生误认，即来源混淆，以及误认经营者与被混淆对象存在特定联系，即关联混淆。在使用相同企业字号的情况下，虽然企业名称中载有地域范围，在提供相同或者近似服务、商品的情况下，应当视为存在混淆可能性。在个案中，还可以结合企业经营范围、经营地、服务类型、企业字号的近似程度、相关公众的注意程度等因素来进行判断。

在本案中，原告方的经营范围包括敷铜板、线路板生产、销售，被告的经营范围亦包括线路板、元器件，双方的经营范围存在交叉，被告已经构成在相同服务上使用原告方有一定影响的企业名称；原告苏州某益科技公司与被告的经营地同在苏州，易使相关公众误认为被告与原告方之间尤其是与原告苏州某益科技公司存在特定联系；被告的行为已然构成来源混淆及关联混淆，符合市场混淆的结果要件，构成不正当竞争。

三、主观要件：不正当行为蕴含的过错判定

现行《反不正当竞争法》及司法解释中未将行为人主观过错列为该类行为的构成要件。但从法律条文对该类行为的描述来看，关于行为过错考量已然蕴含于诸如“擅自使用”等用词中。亦有学者认为，不正当竞争行为实施者在主

观上一般都是具有恶意的。①商业竞争本身意味着在自由竞争秩序之内的模仿和利用等，但商业道德否定混淆、误认、侵蚀等恶意的主观行为。对于使用他人有一定影响力的企业名称的过错认定，实际上是在竞争自由限度之内的模仿和超过自由竞争限度的模仿之间划出界限。②

过错(包括故意、过失)应属于擅自使用他人有一定影响力的企业名称行为的主观要件。当某一企业名称、字号在特定服务、商品上或一定地域范围(甚至在全国范围内)具有“一定影响”,则其他经营者在使用名称时应当具有注意义务,进行合理避让,其擅自使用行为主观上就存在过错。另外,还可从当事人是否曾向擅自使用者以其他方式主张权利,擅自使用者在获悉同名情况后有无避让来判定主观恶意程度。本案中,生效判决认为原告方的“某益”字号在国内享有一定知名度及影响力,被告在与原告方存在经营范围交叉、经营地域重合的情况下在更名时未对原告的企业名称及字号进行合理避让;且原告曾发函要求被告更名,被告始终未予处理。故生效判决认定被告主观攀附意图恶意明显。

编写人:江苏省苏州市相城区人民法院 王刚 林小辉

“种草”“探店”行为构成不正当竞争行为的界定

——甲科技公司诉乙科技公司不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省高级人民法院(2023)闽民终306号民事判决书

①王利明:《关于完善我国反不正当竞争法的几点意见》,载《工商行政管理》2003年第4期。

②冯术杰：《“搭便车”的竞争法规制》，载《清华法学》2019年第1期。

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 甲科技公司

被告(上诉人): 乙科技公司

【基本案情】

甲科技公司对其运营的××A(包括网址为www.××A.com的网站,以及可在iOS系统、Android系统运行的名为“××A”及其他不同版本的应用程序)享有完全的所有权及知识产权等权益,对真实、客观的××A数据及其衍生的商业价值享有相关竞争优势和合法权益。乙科技公司在××B网、××B通告小程序、微信朋友圈等平台发布种草/探店任务,有偿招募××A等平台用户,在××A等平台开展商品或服务营销推广活动,乙科技公司实施的行为实质上是虚假刷量推广行为,欺骗、误导消费者,且妨碍、破坏了××A平台的网络内容生态,对××A平台信誉造成极大伤害。其中,乙科技公司未经甲科技公司同意,非法抓取大量××A用户头像、粉丝数、获赞数、笔记等平台数据,并设置网络链接至××A网站。同时,乙科技公司对非法抓取的数据进行分析,将分析结果用于商业目的。因此,乙科技公司的行为损害甲科技公司对××A平台用户数据享有的合法权益,并容易导致消费者误认为其与甲科技公司之间有商业合作等特定联系,乙科技公司行为构成不正当竞争。甲科技公司请求乙科技公司立即停止不正当竞争行为,包括立即停止针对××A平台的内容及数据造假行为;立即停止非法抓取××A平台数据的行为;立即停止使用“××A”文字或图片信息,消除影响,并赔偿甲科技公司经济损失及甲科技公司因制止侵权行为支出的合理费用等人民币300万元。

【案件焦点】

乙科技公司提供虚假“种草”“探店”推广服务,并就其抓取的与××A平台真实数据不符的数据进行虚假宣传,是否违反了诚实信用原则,是否构成虚假推广、宣传的不正当竞争行为。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：首先，乙科技公司提供虚假推广服务是否违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第二款规定：“经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。”《中华人民共和国民法典》第一千一百九十七条规定：“网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。”本案中，乙科技公司运营的x×B网及x×B通告小程序(以下统称为x×B平台)系为品牌商家和××A、抖音、微博、逛逛等用户(即x×B平台中所称的“达人”)提供合作交易机会的平台，属于网络服务提供者。根据本案查明的事实，品牌商家在x×B平台上发布的“种草”任务存在甲科技公司主张的“直发”“看图写文”“配合改稿”等类别。关于“直发”类“种草”任务，乙科技公司提供的《任务审核标准》明确规定品牌商家发布的任务标题和任务详情禁止出现“直发”等词语，乙科技公司提供的后台数据体现其对名称中含“直发”文字的任务予以删除处理，在修改后仍不符合要求的予以删除任务处理；关于“看图写文”“配合改稿”类“种草”任务，乙科技公司在提供的后台数据能够证明其对部分涉嫌虚假“种草”的任务进行了修改或审核不通过等操作。因x×B平台上品牌众多，各品牌商家发布的“种草”及“探店”任务亦数量庞大，无法要求乙科技公司在事前审核中即能精确审核品牌商家发布的每一条“种草”或“探店”任务，乙科技公司已经制定《商家入驻协议》《任务审核标准》《x×B用户服务协议》等对品牌商家发布任务及x×B平台用户的行为予以规范，并在审核过程中发现问题后进行审核不通过、修改、删除等处理，已经尽到了作为网络服务提供者应尽的合理的注意义务，且甲科技公司亦未举证证明乙科技公司存在明知其平台用户侵害他人权利而故意放任或帮助侵权的主观状态。故甲科技公司在本案中提供的证据不足以证明乙科技公司提供了虚假推广服务，乙科技公司不存在前述《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第二款规定的不正当竞争行为，亦未违反基本的商业道德及损害甲科技公司的合法权益。

其次，乙科技公司经营的x×B网使用其抓取的与“××A”平台真实数据不符的数据进行宣传是否违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第十七条规定：“经营者具有下列行为之一，欺骗、误导相关公众的，人民法院可以认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的‘引人误解的商业宣传’：（一）对商品作片面的宣传或者对比；（二）将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传；（三）使用歧义性语言进行商业宣传；（四）其他足以引人误解的商业宣传行为。人民法院应当根据日常生活经验、相关公众一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等因素，对引人误解的商业宣传行为进行认定。”

本案中，乙科技公司经营的x×B网使用其抓取的与“××A”平台真实数据不符的数据系网红达人自行添加，目的在于让品牌商家了解网红达人在x×A的粉丝数、赞藏数（点赞数和收藏数的总和）等影响力，以便品牌商家精准选择任务推广的合作对象，且上述数据系网红达人根据其x×A平台上的粉丝数填写，虽然无法实时同步，但相关数据也具备一定依据，并不符合上述司法解释中关于虚假宣传行为的特征，甲科技公司主张乙科技公司在x×B平台使用不真实数据的行为违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定，不予支持。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条、第八条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

驳回甲科技公司的全部诉讼请求。

乙科技公司不服一审判决，提起上诉。

福建省高级人民法院同意一审法院的裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来,一种新型购物推荐方式“种草笔记”,各类“探店攻略”“达人好物笔记”在各类社交平台、分享社区上迅速兴起,成为时尚流行的风尚标。“种草”作为一种新兴消费文化,成为大众灵活就业的选择,影响着越来越多人的消费习惯。最初,消费者对于“种草笔记”的信任,很大程度是基于网红、达人的一种自发式、公益式分享,但随着“种草笔记”蔚然成风,从真实内容的分享到“虚假种草”开始横行,某些经营者利用第三方“种草”平台有偿招募或雇用“网红博主”“网络达人”撰写“种草/探店”笔记,以“网红博主”“网络达人”个人分享的名义植入广告、变相营销,在第三方平台上发布商品使用心得、产品测评等“种草”“探店”笔记。“种草平台”作为互联网的一种经营新业态,在促进就业、分享商品上起到了一定的积极作用,但客观上也为“虚假种草”提供虚假信息发布、交易撮合等空间和机会。

本案即一起x×A 分享平台诉发布“种草/探店任务”互联网平台的招募达人行为构成不正当竞争的典型案例。在该案中,认定在“种草”新业态营销模式的背景下,互联网平台经营者在帮助商家发布“种草/探店任务”、招募“网络达人”为商家进行宣传推广时,若未制定相关审核标准等对品牌商家发布任务及平台用户的行为予以规范,在侵权行为发生后未尽到相应审核义务,不能适用“避风港”原则,应认定平台经营者构成帮助商家发布虚假“种草/探店任务”的虚假宣传推广行为,构成不正当竞争。发布“种草/探店任务”平台经营者需秉持诚实信用原则与基本的商业道德从事经营活动,既需要重拳出击的专项整治,又需要久久为功的常态化监管。该案体现了法院对互联网新业态保护的取向,肯定了在互联网经济生态圈内各平台之间的良性共生关系,平台不能为了利益最大化,垒砌高墙,以邻为壑,妨害市场自由公平竞争,同时明确了“种草”平台招募达人、服务品牌方以及推广宣传商品、服务行为的限度,具有典型意义。

一方面,“种草”平台是一种全新的经营模式和商业模式,是创新的重要体现,为促进经济增长、提高效率和竞争力添加了新动能。互联网本身的基础

